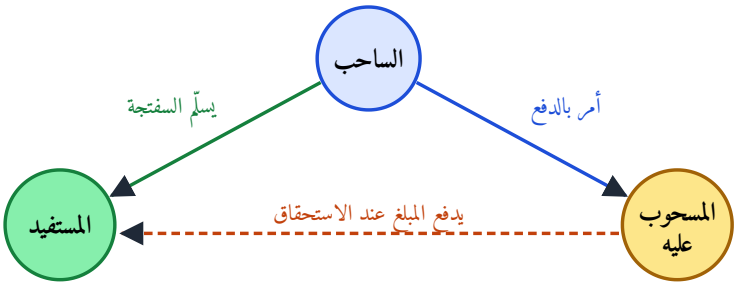
3 ثانوي · القانون · تسيير واقتصاد · الوحدة 3: الأوراق التجارية · الدرس 1

السفتجة

الهدف: أن تعرّف السفتجة وتحدّد أطرافها وبياناتها الإلزامية، وأن تشرح العمليات الواردة عليها: القبول والتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء.

الفكرة في سطرين: السفتجة ورقة تجارية يأمر فيها شخص (الساحب) شخصاً آخر (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين لشخص ثالث (المستفيد) في تاريخ محدد. وهي عمل تجاري بحسب الشكل مهما كان الموقّع عليها.



الشكل 1: الأطراف الثلاثة للسفتجة والعلاقات بينها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الأطراف:** الساحب (منشئ الأمر)، والمسحوب عليه (المدين بالدفع)، والمستفيد (الحامل الذي يقبض).
2. **البيانات الإلزامية:** تسمية «سفتجة» في متن الورقة، وأمر غير معلّق على شرط بدفع مبلغ معين، واسم المسحوب عليه، وتاريخ الاستحقاق، ومكان الدفع، واسم المستفيد، وتاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب.
3. **القبول:** توقيع المسحوب عليه على السفتجة بما يفيد التزامه بالدفع، فيصبح مديناً أصلياً.
4. **التظهير:** كتابة على ظهر السفتجة تنقل الحق فيها؛ وهو إما **ناقل للملكية**، أو **توكيلي** للتحصيل، أو **تأميني** لضمان دين.
5. **الضمان الاحتياطي:** التزام شخص بضمان الوفاء عن أحد الموقّعين، ويكون ملزماً بما التزم به المضمون.
6. **الوفاء والاحتجاج:** تُقدَّم السفتجة للوفاء يوم الاستحقاق؛ وعند الامتناع يحرّر الحامل **احتجاج عدم الدفع** لحفظ حقه في الرجوع على الموقّعين المتضامنين.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. التاجر أحمد يدين لمورّده كريم بمبلغ 50000 دج، وله على زبونه سمير المبلغ نفسه. **الحل:** يسحب أحمد سفتجة على سمير لأمر كريم؛ أحمد ساحب، وسمير مسحوب عليه، وكريم مستفيد.
2. ظهّر كريم السفتجة لبنكه ليحصّلها نيابة عنه. **الحل:** تظهير توكيلي، والحق يبقى لكريم.
3. سفتجة خالية من تاريخ الاستحقاق. **الحل:** تُعدّ مستحقة الدفع لدى الاطلاع، ولا تبطل.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين الساحب والمسحوب عليه.
- اعتبار السفتجة تجارية فقط إذا وقّعها تاجر.
- عدم التمييز بين أنواع التظهير الثلاثة وآثارها.
- إهمال تحرير الاحتجاج في الآجال، فيفقد الحامل بعض حقوقه في الرجوع.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- السفتجة: ثلاثة أطراف وأمر بالدفع.
- عمل تجاري بحسب الشكل دائماً.
- القبول يجعل المسحوب عليه مديناً أصلياً.
- التظهير: ناقل للملكية، توكيلي، تأميني.
- الامتناع عن الدفع ⇒ احتجاج ثم رجوع على الموقّعين.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com